

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                                   |               |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 2239/2535 | นายพื้ง ศรีจันทร์                 | โจทก์         |
|                           | นางเสาวณีย์ ศรีสมุทรกรกุล ผู้ร้อง | ผู้ร้อง       |
|                           | นายสาย ชัยทอง                     | จำเลย         |
|                           | นายสุรศักดิ์ คลีขจาย ทนายผู้ร้อง  | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา หากมีการประกาศขายทอดตลาดเรือนพิพาทอาจเกิดความเสียหายแก่ผู้ร้อง โปรดมีคำสั่งให้ระงับการขายทอดตลาดทรัพย์สินไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์และจำเลยต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 110,109)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ ต่อมาจำเลยไม่ชำระหนี้ ตามคำพิพากษาดังกล่าว โจทก์ขอบังคับคดีและนำเจ้าพนักงาน บังคับคดียึดตี๊กแถว 1 คูหา โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลย เพื่อขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้โจทก์ตามคำพิพากษา ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตี๊กพิพาทที่ยึด ศาลชั้นต้นพิพากษา ยกคำร้องขอ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 105,106)

คำสั่ง

คำร้องของ ผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการขาย  
หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาท ระหว่างฎีกา

\_\_\_\_\_

คำร้องของ ผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการขาย  
หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาท ระหว่างฎีกา

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-ตัน เวทไว-ชวลิต พรายภู)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |